

CONTRATO DE FIDEICOMISO EMPRESARIAL No. FID002

CLÁUSULA PRIMERA. DEL OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la constitución de un fideicomiso empresarial de garantía y administración, mediante el cual el Fideicomitente transmite al Fiduciario determinados bienes y derechos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas con sus acreedores.

CLÁUSULA SEGUNDA. DE LAS APORTACIONES

El Fideicomitente aportará al patrimonio fideicomitado los bienes descritos en el anexo A del presente contrato, cuyo valor comercial se determinó mediante avalúo practicado por perito autorizado con fecha previa a la firma de este instrumento.

CLÁUSULA TERCERA. DE LAS COMISIONES

El Fiduciario cobrará una comisión anual por administración equivalente al dos por ciento sobre el valor del patrimonio fideicomitado, más el impuesto al valor agregado, pagadera por anualidades anticipadas dentro de los primeros diez días hábiles de cada ejercicio.

CLÁUSULA CUARTA. DEL COMITÉ TÉCNICO

El comité técnico se integrará por cinco miembros, tres designados por el Fideicomitente y dos por los fideicomisarios en primer lugar, y sesionará de forma ordinaria de manera mensual conforme al calendario que el propio comité apruebe en su primera sesión del ejercicio.

CLÁUSULA QUINTA. DE LA VIGENCIA

El presente contrato estará vigente hasta la extinción total de las obligaciones garantizadas, sin que su duración pueda exceder el plazo máximo de cincuenta años establecido por la legislación aplicable en materia de fideicomisos.

CLÁUSULA SEXTA. DE LOS INFORMES

El Fiduciario rendirá informes mensuales al comité técnico sobre el estado del patrimonio fideicomitado, las operaciones realizadas y cualquier circunstancia que pudiera afectar el valor de los bienes fideicomitados o el cumplimiento de los fines del fideicomiso.

CLÁUSULA SÉPTIMA. DE LA SUSTITUCIÓN DEL FIDUCIARIO

El Fideicomitente podrá solicitar la sustitución del Fiduciario mediante acuerdo del comité técnico adoptado por mayoría calificada, debiendo cubrir previamente todas las comisiones devengadas y los gastos derivados del traspaso del patrimonio fideicomitado a la institución sustituta.

CLÁUSULA OCTAVA. DEL DESISTIMIENTO Y LA TERMINACIÓN ANTICIPADA

El Fideicomitente podrá desistirse del presente fideicomiso empresarial mediante aviso por escrito presentado al Fiduciario con una anticipación mínima de sesenta días naturales, siempre que se acredite previamente la extinción de las obligaciones garantizadas mediante carta de liberación emitida por los acreedores.

En caso de desistimiento anticipado, el Fideicomitente deberá cubrir una pena convencional equivalente al siete por ciento del valor del patrimonio fideicomitado, así como los gastos administrativos de cierre por

la cantidad de doce mil pesos moneda nacional más el impuesto al valor agregado correspondiente.

El Fiduciario devolverá los bienes que integran el patrimonio fideicomitado dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha efectiva de terminación, previa formalización de los instrumentos de transmisión que resulten necesarios conforme a la naturaleza de cada bien.